

ANALISI DEGLI OBBLIGHI, PENALI E RESPONSABILITÀ DEL CONFERENTE

Contratto di Protezione Grano Duro Nazionale Convenzionale — Raccolto 2027

1. QUADRO NORMATIVO E QUALIFICA DELLE PARTI

D.LGS. N. 198/2021

- **Disciplina di Settore:** Piena conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
- **Struttura Contrattuale:** Proposta contrattuale di compravendita a "Prezzo Determinato a Termine" (Mod. TIPCON-GD Rev. 01 – Raccolto 2027), integrata dalle Condizioni Generali Unificate CAI S.p.A. (Mod. C15) e regolata per le difformità merceologiche dal Regolamento di Liquidazione CAI e Contratto Nazionale A.G.E.R. n. 102.

2. OBBLIGHI PRIMARI DI CONSEGNA E QUANTITÀ DETERMINATA

PARAMETRI & IMPEGNI

- **Quantità Rigorosamente Fissa:**
La quantità contrattuale pattuita è tassativa ed inderogabile. Il Venditore è tenuto al suo integrale rispetto, costituendo obbligazione primaria non derogabile per l'agricoltore.
- **Termine e Modalità di Resa:**
La merce deve essere consegnata presso il Centro di Raccolta indicato in contratto a cura e spese integrali del conferente, entro e non oltre la data di chiusura della campagna di raccolta 2027. Anche in caso di ritiro concordato in azienda agricola ("sotto trebbia"), spese e rischi gravano sul conferente.
- **Qualità della Partita:** merce che non raggiunga le qualità minime ma resti commerciabile, il conferente non è liberato dall'obbligo di consegna; il prezzo verrà declassato secondo i parametri e bollettini contrattuali.
Il prezzo pattuito a termine (PDT) pieno si applica esclusivamente alla merce conforme alla qualifica "**FINO**" (Peso Specifico $\geq 78,00$ kg/hl e Proteine $\geq 13,50\%$). Resta ferma la facoltà di CAI di pretendere la penale per inadempimento qualitativo in caso di comportamenti scorretti.
- **Obbligo Espresso di Riacquisto sul Mercato:**
Qualora la produzione effettivamente raccolta sui terreni aziendali risulti insufficiente a raggiungere il quantitativo pattuito, il conferente ha l'obbligo inderogabile di procurarsi a proprie spese sul mercato prodotto sostitutivo della medesima qualità e consegnarlo a CAI.
- **Assunzione del Rischio Climatico:**
Il Venditore si assume espressamente il **RISCHIO INTEGRALE** per impossibilità sopravvenuta della consegna della quantità e qualità pattuita, anche laddove la mancata o minore produzione dipenda da cause totalmente indipendenti dalla propria responsabilità, quali fenomeni atmosferici avversi, siccità prolungata, alluvioni, grandine, calamità naturali o cause di forza maggiore.

3. PENALI PER MANCATA CONSEGNA

SU EVENTUALE RICHIESTA DI CAI

Il Venditore, su eventuale richiesta di CAI, deve versare:

- 1 **Quota Fissa di Gestione:** Pagamento integrale dell'"Onere di Amministrazione" fissato per la scelta contrattuale dedotta in inadempienza.
- 2 **Quota Differenziale di Mercato:** Somma pari alla differenza (se positiva) tra il prezzo pattuito a contratto (PDT) e il maggior prezzo medio calcolato sui valori massimi della categoria di appartenenza rilevati dai bollettini della CCIAA territorialmente competente nel mese di LUGLIO 2027, moltiplicata per le tonnellate non consegnate.
- 3 **Risarcimento Danni Ulteriori:** Costi logistici straordinari, maggiori oneri per acquisti sostitutivi d'urgenza sul mercato, perdite economiche subite dalla chiusura forzata dei contratti derivati di copertura finanziaria (futures) e perdita premialità.
- 4 **Rinuncia alla Riduzione Giudiziale della Penale:** L'agricoltore, mediante espressa doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, rinuncia formalmente ad adire il Giudice per ottenere la riduzione equitativa dell'ammontare della penale ex art. 1384 C.C.

4. SPECIFICHE QUALITATIVE, REQUISITI FINO E DECURTAZIONI (TABELLA C)

AGER N. 102 / CAI

Parametro Merceologico	Qualità Tipo (Base FINO)	Soglia Fuori Limite	Conseguenza Economica / Azione CAI
Peso Specifico (P.S.)	≥ 78,00 kg/hl	P.S. < 78,00 kg/hl	Abbuono fisso € 20/t + declassamento (€ 10 Buono Merc. / € 25 Merc.)
Proteine Totali	Minimo 13,50%	< 13,50%	Da 13 a 13,49%: -€ 10/t. Sotto 11%: Rifiuto Merce o uso foraggero
Umidità Massima	Max 13,50%	Oltre 13,50%	Riconduzione del peso al secco o facoltà di Rifiuto Merce
Impurità Totali (AGER 102)	Max 1,00%	Da 1,01% a 4,00% Oltre 4,00%	Calo peso 1% per punto (da 1 a 4%). Oltre 4%: calo peso 3% per punto o Rifiuto
Bianconati	Max 30,00%	Oltre 30,00%	Nessuna tolleranza: Rifiuto della Merce o ritiro uso foraggero
Volpati	Max 6,00%	Da 6,01% a 10,00% Oltre 10,00%	Abbuono prezzo 0,25% per punto. Oltre il 10%: Rifiuto Merce
Fusariati	Max 1,50%	Da 1,51% a 3,00% Oltre 3,00%	Abbuono prezzo 0,50% per punto. Oltre il 3%: Rifiuto Merce
Cimice & Germinati	Tolleranza ZERO (0%)	Presenza accertata	Rifiuto Merce — Nessuna tolleranza ammessa

5. IMPEGNI AGRONOMICI, SANITARI E DI COLTIVAZIONE

DISCIPLINARE DI CAMPO

• **Semente Certificata e No OGM**

Utilizzo esclusivo di sementi controllate e certificate di provenienza certificata non OGM.

• **Lotta Obbligatoria alla Cimice**

Obbligo piano di difesa mirato. Le cariossidi danneggiate da cimice hanno tolleranza zero (0%).

• **Prevenzione Contaminazioni da Macchine**

Scongiorare qualsiasi inquinamento accidentale da grani teneri, semi estranei o corpi inerti.

• **Delimitazione Terreni della Coltivazione**

Individuazione certa delle superfici e particelle catastali condotte sotto contratto (Tabella A).

• **Divieto Fanghi e Trattamenti Post-Raccolta**

Divieto assoluto di fanghi e trattamenti chimici di conservazione post-raccolta.

• **Diritto di Ispezione in Campo**

Accesso garantito in campo per verifiche da parte del Personale Tecnico CAI durante il ciclo vegetativo.

7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

TRACCIABILITÀ

- **DDT:** Documento di Trasporto regolare con causale e filiera ad ogni conferimento.
- **Quaderno e Fascicolo:** Disponibili e aggiornati a richiesta del personale CAI.
- **Dichiarazione Doganale (Pag. 6):** Sottoscrizione origine preferenziale UE (Italia).

8. CLAUSOLE GIURIDICHE

CONDIZIONI LEGALI

- **Divieto Cessione Credito:** Vietata cessione senza autorizzazione scritta CAI.
- **Compensazione Debiti:** Saldo automatico con crediti/debiti CAI (Art. 1252 C.C.).
- **Vizi Occulti e Foro:** Denuncia entro 15 gg (deroga 1495 C.C.). Foro di Bologna.

Puoi visionare il contratto completo presso la tua Agenzia CAI di fiducia.

Disclaimer: le quotazioni giornaliere sono aggiornate ma indicative; saranno confermate o eventualmente corrette al momento della stipula dell'accordo presso l'agenzia Cai di riferimento